



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

ע.י.ר. קרן השפע נדלן בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד יפה אלון

המבקשת:

נגד

נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 16 הוד השרון
באמצעות ב"כ עו"ד אירית דרדיק

המשיבה:

החלטה

לפניי בקשה שכותרתה בקשה למתן הוראות ליישום פסק דין מתאריך 21.9.2020 (להלן - "הבקשה").

הצדדים והרקע לבקשה:

1. ענייננו בבית משותף מורכב ברחוב סוקולוב 16 בהוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 864 בגוש 6412 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב משני אגפים: אגף מגורים ואגף מסחרי. בבית המשותף 11 קומות + גג והוא כולל 19 יחידות משנה.
3. המבקשת, חב' ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ להלן - "המבקשת" היא הבעלים של יחידות המשנה 1-3 המזוהות כחנויות באגף המסחרי (להלן - "האגף המסחרי").
4. המשיבה, נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 16 הוד השרון, היא נציגות בעלי דירות המגורים באגף המגורים (להלן: "המשיבה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בין הצדדים התנהלו בעבר כמה הליכים, כאשר אחד מהם עניינו הובא במסגרת תיק 6/182/2020, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה, בעקבותיה, ובמעמד הצדדים ניתן בתאריך ג' בתשרי תשפ"א (21.9.2020) פסק דין (להלן-"**פסק הדין**").

6. קדם לפסק הדין, ערעור שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי מרכז, על פסק דין שניתן על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) טלי להב. במסגרת פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי (עש"א 19-07-16522) (להלן-"**פסק הדין בערעור**") נדחה ערעור המבקשת בנוגע לחיובה באטימת הפתחים בקיר המשותף, אולם נפסק כי בכל הקשור לעתירתה בנוגע למפתח לובי הכניסה, יוחזר התיק למפקחת (סעיף 10 לפסק הדין בערעור).

7. לאחר שהתיק הוחזר לכב' המפקחת, ניתן על ידי כב' המפקחת אושרת ארפי מוראי, פסק הדין מושא הבקשה שבכותרת.

8. למען שלמות התמונה יצוין כי המשיבה הגישה בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט, בטענה שהמבקשת כאן, מפרה את פסק הדין, אולם הליך זה הסתיים בתאריך י"ט בתמוז תשפ"א (29.6.2021), במסגרתו נדחתה הבקשה לבזיון, תוך חיוב המבקשת כאן בהוצאות ההליך (ראו פסק הדין לעניין הבזיון מתאריך 29.6.2021).

טענות המבקשת בקצרה:

9. לטענת המבקשת, יישום פסק הדין ככתבו וכלשונו אינו אפשרי, שכן הוא קובע, בין השאר כי השימוש של בעלי יחידות המסחר בבית המשותף בשטח הצמוד לנכסיהם בקומת הביניים, ייעשה בכפוף להיתר הבנייה מספר 1381, מתאריך 22.5.1996. אולם, כדי להתאים את הבנוי להיתר הבנייה, עליה לנקוט בשינויים מבניים הדורשים הכנסתם של בעלי מקצוע לשטח וביצוע פעולות של הריסה ובינוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לטענת המבקשת, ניסיונותיה להתאים את הבנוי להיתר הבנייה, נתקלים בהתנגדות המשיבה, לרבות הגשת בקשה לבזיון לפי פקודת הבזיון, כך מוצאת עצמה המבקשת כבולה.

11. לפיכך במסגרת הבקשה, עותרת המבקשת כי יינתנו הוראות, הנחיות והחלטות מפורשות לשם קיום פסק הדין (ראו סעיף 17 לבקשה).

12. עוד מוסיפה המבקשת כי אין בבקשתה כדי לערער על פסק הדין, אלא כוונתה למנוע חיכוכים וסכסוכים עתידיים, וליישם את פסק הדין שניתן בהסכמה.

טענות המשיבה בקצרה:

13. לטענת המשיבה, פסק הדין החלוט, ברור נהיר ומבוסס על הסכמות הצדדים.

14. דין הבקשה להידחות שכן, משסיים בית המשפט את מלאכתו, אין הוא רשאי להידרש אליו, אלא בכפוף לחריגים כגון תיקון טעות סופר, שאינם מתקיימים בענייננו.

15. הבקשה אינה בקשה למתן הוראות, אלא היא למעשה בקשה חסרת תום לב לתיקון ושינוי פסק דין, וזאת בניגוד גמור לדין.

16. פסק הדין, שניתן בהסכמת הצדדים מחייב את המבקשת לפעול בהתאם להיתר הבנייה, ומצופה מהמבקשת לפעול בהתאם לפסק הדין.

17. לפיכך יש לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקשת בהוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה:

18. כידוע, אין בית המשפט קונה סמכות לדון במחלוקת בין צדדים, שלגביה סיים את מלאכתו וניתנה הכרעתו בה, אלא כדי לתקן טעות שנפלה בדבריו כאמור בסעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984 (להלן – "**חוק בתי המשפט**"), או מכוח בקשת הבהרה של ראש ההוצאה לפועל כאמור בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967 (להלן – "**חוק ההוצאה לפועל**").

19. כל זאת לנוכח עיקרון היסוד בשיטת משפטנו, לפיו כאשר תמה מלאכתו ומוצתה סמכותו של בית המשפט עם מתן הכרעתו במחלוקת ולאחר מתן פסק הדין, שוב אין בידיו להידרש פעם נוספת לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה – אלא במסגרת המותרת לו בחוק [ראו למשל ע"א 9085/00 **שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ** פ"ד נז(5) 462 (להלן – "**הלכת שטרית**")].

20. ביסודו של מנגנון תיקון פסק הדין ניצב עיקרון "גמר המלאכה" ("Functus Officio") שתכליתו להבטיח את סופיות הדיון, כדי להגשים ערך של ודאות, ביטחון משפטי ומניעת הטרדת בעלי דין לאחר סיום ההליך. לצד זאת, נועד העיקרון להבטיח גם את פעילותה התקינה של מערכת השיפוט ויעילותה, ולמנוע עיסוק חוזר ונשנה בסוגיה שהוכרעה זה מכבר (ראו הלכת שטרית וההפניות שם).

21. טעויות סופר שניתן לתקן, כשמן כן הן, עניינן בשיבושים "טכניים" שאירעו מחמת פליטת קולמוס, טעות חישובית, טעות לשון או הוספת דבר באקראי – והדרך לתקן היא בתוך 21 ימים ממתן פסק הדין – שבענייניו אין מחלוקת שחלפו זה מכבר, שכן פסק הדין ניתן לפני כשנה, בתאריך ג' בתשרי תשפ"א (21.9.2020), מה עוד שאין בידי המבקשת כל טענה בדבר טעות סופר בפסק הדין.

22. לכן נפסק כי כל תיקון החורג מגדר המקרים המנויים בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, צריך להיעשות "אך על דרך של ערעור" [ע"א 159/90 **סולל בונה בע"מ נ' ברק אור בע"מ**, מז(4) 017 (1993)].

23. עוד נקבע בפסיקה, כי דרך המלך, של בעל דין הסבור כי פסק הדין שניתן בעניינו דרוש הבהרה, היא פניה על ידי ראש ההוצאה לפועל בבקשת הבהרה, ולא בהגשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בקשה לבית המשפט שנתן את פסק הדין וקם מכסאו [רע"א 6856/93 בנימין חוטר נ' גבריאל מוקד, מח(5) 785 (1994)].

24. למעלה מהצורך יצוין כי בפסיקה נקבע כי במקרים מסויימים – ואיני קובע כי מקרה זה עומד בגדרם - בהיעדר אפשרות למי מהצדדים לבקש הבהרה מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, עדיין בידם הכוח לבקש פסק דין הצהרתי מבית משפט אזרחי לו הסמכות לכך, כדי שיפרש את פסק הדין הטעון הבהרה [בג"ץ 4698/01 רפאל פלדברג נ' שר הבינוי והשיכון (נבו, 18.12.2001); בג"ץ 6263/02 קדם נ' חשב מינהל מקרקעי ישראל (נבו, 13.11.2002)] אך כאמור, דרך המלך היא פניה על ידי ראש ההוצאה לפועל בבקשת הבהרה.

25. **ובמיושם לענייננו** - מקובלת עלי עמדת המשיבה, לפיה דין הבקשה להידחות. הבקשה אינה עומדת בתנאים שנקבעו בדין ובפסיקה, המאפשרים לערכאה שנתנה את פסק הדין, להבהירו או לשנותו. למעשה, לו תתקבל עמדת המבקשת, יהיה בכך כדי לשנות את פסק הדין ולהוסיף לו הוראות שלא באו בגדרו.

26. כאמור, פסק הדין מושא הבקשה, ניתן במעמד הצדדים וניתן בו ביטוי מפורש להסכמותיהם. בנסיבות אלו, ובהתאם להוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט, אין למבקשת כל תשתית משפטית המצדיקה ומאפשרת את הוספת ההוראות המבוקשות על ידה.

27. אף עיון בחלק הרלבנטי של פסק הדין מעלה כי הוא פשוט וברור, ואינו דורש הבהרה, וכך נקבע בפסק הדין:

"12. לעניין התביעה שמספרה 6/182/2020, מוסכם על הצדדים כי לסילוקה הסופי והמלא, יימסר בידי הבעלים של יחידות המסחר בבית המשותף מפתח הכניסה למבואה לבניין המגורים (לובי). המפתח יימסר

לבעלים של יחידות המסחר בתוך 7 ימים מהיום. עם זאת, מוסכם על הצדדים כי הבעלים של יחידות המסחר, יוכלו לעשות שימוש בשטח הצמוד לנכסיהם בקומת הביניים, אך בכפוף להיות הבנוי בקומת הביניים בנוי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להיתר הבנייה שניתן ביום 22.5.1996 שמספרו 1381, אשר עותק הימנו צורף לכתב הסיכומים מטעם התובעת בקומת הביניים, כמצוין בתשריט הבית המשותף. בהקשר זה, אין מחלוקת באשר לזכויות הקניין של התובעת בקומת הביניים כמצוין בתשריט הבית המשותף"

28. בקשת המבקשת כיום, לפיה יש להוסיף לפסק הדין הוראות בדבר הכנסת בעלי מקצוע, ביצוע פעולות הריסה ובינוי, הכרעה בשאלת ההוצאות הכרוכות בהתאמת המבנה להיתר, קביעת הגורם המוסמך לעניין ההתאמה להיתר לאחר ביצוע השינויים וקביעת מעמדה של תעודת הגמר (ראו סעיף 17 לבקשה), כל אלו יש בהן כדי לשנות באופן מהותי את פסק הדין.

29. בהיקש לפרדוקס הידוע בעניין ספינת שלושים המפרשים של תסאוס, שם מובא הסיפור של ספינתו של תסאוס שהוצבה עם שובו ממסעו לכרתים בנמל אתונה, אך בשל נזקי הזמן, פועלי הנמל החליפו מידי פעם לוחות עץ רקובים בלוחות חדשים. לאחר שנים, ולאחר שהוחלף לוח העץ האחרון, נוצר מצב שבו לוחות העץ המקוריים של הספינה הוחלפו כולם, והתעוררה השאלה האם הספינה העוגנת בנמל נחשבת עדיין כספינתו של תסאוס? שאלה זו מתעצמת - לאחר שכל הלוחות הוחלפו בספינה המקורית החליטו עובדי הנמל להשתמש בלוחות הישנים ולבנות מהם ספינה. הם לוקחים את לוחות העץ הישנים של ספינת תסאוס, ובונים מהם ספינה ומציבים אותה ליד הספינה עם לוחות העץ הישנים. וכעת השאלה היא איזו מהספינות היא ספינתו של תסאוס?

ובענייננו - לו נשווה בין פסק הדין שניתן בתאריך ג' בתשרי תשפ"א (21.9.2020), לפסק הדין שיינתן לו תתקבל טענת המבקשת, ונציבם זה לצד זה, יהיו לפנינו שני פסקי דין שונים לחלוטין, שאין ביניהם כל דמיון, דבר שכאמור אין לאפשר.

30. **לסיכום** - בקשת המבקשת נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/627/2020
מס' בקשה: 6/393/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

31. אשר להוצאות ההליך, העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

32. תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, אלא אם הצביע בית המשפט על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

33. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, מצאתי לחייב את המבקשת, ע.י.ר. קרן השפע נדלן בע"מ ח.פ. 512312497 בהוצאות המשיבה, בסך כולל של 2,500 ₪. הסכום ישולם על ידי המבקשת למשיבה, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא ריבית והפרשי הצמדה כדין, ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה